

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1076/2533	นางสุรางค์ ภิรมย์	โจทก์
	นายเทพ จันทร์สว่าง กับพวก	จำเลย
	นางสุรางค์ ภิรมย์ โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ได้ยื่นฎีกา บัดนี้โจทก์กับจำเลยทั้งสองตกลงกันได้แล้ว โจทก์มีความประสงค์ขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายจำเลยทั้งสองแถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน(อันดับ 87 แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองและบริวารรื้อเรือนออกไปจากที่ดินตาม
น.ส. 3 เล่มที่ 20 หน้า 65 สารบบเล่มหน้า 1073เอกสารหมาย จ.1

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา (อันดับ 81)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 87 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาได้ ให้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบ
ความของศาลฎีกา คืนค่าขึ้นศาลให้สามในสี่

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาได้ ให้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบ
ความของศาลฎีกา คืนค่าขึ้นศาลให้สามในสี่

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-สวิน อักษรายุธ-เหียร ยุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>